

第2節 勾留

刑事司法試験

No53

H18-24

(配点：2)

月 日

月 日

勾留に関する次のアからエまでの各記述につき、正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。

- ア. 勾留状を発するかどうかを判断するのは、被疑者の勾留の場合は裁判官であるが、被告人の勾留の場合は第1回公判期日までの間を除き受訴裁判所である。
- イ. 被疑者の勾留の期間は、延長されない限り、検察官が勾留の請求をした日から10日であるが、被告人の勾留の期間は、延長されない限り、公訴の提起があった日から1か月である。
- ウ. 勾留理由の開示は、勾留期間が長期に及ぶ可能性がある被告人の勾留に限って認められている。
- エ. 保釈の制度は、被疑者の勾留には存しないが、被告人の勾留には存する。

No53

勾 留

正答率

H18-24

正解

ア 1 イ 2 ウ 2 エ 1

61%

ア 正しい

被疑者勾留については、207条1項本文が、「勾留の請求を受けた裁判官は」と定め、裁判官を勾留権者とする。被疑者勾留については、立法時に検察官を含める案もあったが、憲法33条の「司法官憲」とは裁判官に限られるとの解釈が固まり、裁判官のみとなった。一方、被告人勾留については、これを行うのは原則として受訴裁判所である（60条1項）が、第1回公判期日前までは裁判官が行うものとされる（280条1項）。これは、受訴裁判所に被告事件について予断を抱かせないようにするためである。したがって、本記述は、被疑者勾留・被告人勾留いずれについても正しい。

イ 誤っている ★

被疑者勾留の期間は、延長されない限り10日である（208条1項）。同条の立法過程において、検察官を勾留権者を含めた上で被告人の場合と同様に2か月の勾留権限を認める案もあったが、憲法33条の「司法官憲」とは裁判官に限られるとして勾留権者も裁判官のみとされることとなった影響で、十分な検討がなされないまま旧刑訴法の10日間の勾留期間制度がそのまま採用されたようである。他方、被告人勾留の期間は、原則として公訴提起の日から2か月である（60条2項本文）。なお、勾留の更新の場合は、期間は原則として1か月ごととされる。これは、1か月未満の更新を認めない趣旨であると同時に、2回以上更新できる場合であっても、2回分をまとめて更新することを許さない趣旨であると解されている。したがって、本記述は被疑者勾留の期間については正しいが、被告人勾留の期間について誤っている。

ウ 誤っている

82条1項は「勾留されている被告人は、裁判所に勾留の理由の開示を請求することができる。」と規定し、同条項が207条1項本文により準用されることによって被疑者にも勾留理由開示請求権が認められている。82条は、憲法34条後段を具体化したものであるが、憲法34条後段は「何人も」と規定しておりその対象を限定していないことから、広く勾留理由開示請求権が認められている。なお、勾留理由開示請求権の趣旨は、勾留の理由を公開の法廷で明らかにし、これによって、不当な勾留から被勾留者を救済する点にある。したがって、本記述は、勾留理由開示請求が「被告人の勾留に限って」認められるとする点で誤っている。

エ 正しい

88条1項は、被告人の保釈請求権を認めるが、被疑者については、207条1項ただし書で保釈が準用から除外されており、保釈請求権が認められない。立法論としては、被疑者段階での保釈を認めるべきとの見解もある。しかし、わが刑事訴訟法の起訴前勾留の期間は、わずか10日ないし20日に制限されており（208条1項、2項）、このような短い勾留期間に保釈を認める必要性は乏しいとして、被疑者段階での保釈は認められていない。現行法では、一応の嫌疑の存在によって起訴し、予審において捜査を尽くすという旧刑事訴訟法あるいは大陸法のもとでの起訴前の勾留とは異なり、起訴までに主要な捜査を終えることが期待されているのであって、起訴前の身柄拘束期間が極めて短期に定められているのである。したがって、本記述は正しい。